

1500281-66.2022.8.26.0435

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Dayse Lemos de Oliveira

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... e no STF, a consumação do delito de furto se dá com a inversão da posse do bem subtraído, ou seja, no momento em que o autor do delito toma o bem objeto do delito para si, retirando-o do alcance da vítima.

E, em que pese o acusado tenha negado a prática do furto em solo policial, em Juízo, acabou por admitir o furto.

Além disso, tanto o depoimento da vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

2ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500281-66.2022.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-66.2022.8.26.0435

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215844/2022 - DEL.POL.PEDREIRA, 26640322 -

DEL.POL.PEDREIRA, 2215844 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor

Justiça Pública

Réu

ROBSON DONIZETE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayse Lemos de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra Robson Donizete Cavalcanti de Albuquerque, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no Artigo 155, §1º, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (fls. 83/84), consta dos autos de inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 05h20min, na Rua XV de Novembro, 442, centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado subtraiu para si uma motocicleta Honda/CG 150 Titan/KS de placas EFE0D24, pertencente à vítima M.O.L.

Em razão dos fatos o acusado foi preso em flagrante (fls. 1).

Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 54/56), tendo sido cumprido o respectivo mandado (fls. 73/74).

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 85).

O réu, citado pessoalmente (fls. 94), apresentou resposta à acusação (fls. 98/99).

Boletim de ocorrência (fls. 2/4).

Auto de exibição e apreensão (fls. 5).

Auto de entrega (fls. 20).

Indeferido o pedido de liberdade provisória formulado na defesa prévia (fls. 112/114).

Na audiência de instrução (fls. 134/135) foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, foi ouvida a vítima, e ao final interrogado o réu, e, em seguida, foi declarada encerrada a fase instrutória, passando-se aos debates.

Em alegações finais, o I. Representante do Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, diante da prova suficiente da materialidade e da autoria, sem qualquer dúvida. Sustentou que o réu é possuidor de maus antecedentes e multirreincidente, devendo ser reconhecida a confissão, porém preponderando a reincidência.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, por falta de provas; subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício.

No mérito, a pretensão estatal é parcialmente procedente.

Da materialidade

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de ocorrência (fls. 2/4), Auto de exibição e apreensão (fls. 5) e Auto de entrega (fls. 20), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Da autoria

A autoria também é indubitosa.

O réu Robson Donizete Cavalcanti de Albuquerque, em solo policial, disse que: Que em relação aos fatos nega estar furtando a motocicleta, que uma pessoa a qual não sabe dizer o nome lhe pediu para dar um tranco na motocicleta, que assim fez, a motocicleta estava estacionada na frente do "Daud's Buffet", e em frente ao Marmirolli foi abordado pela guarnição da guarda municipal que o questionou sobre a procedência da motocicleta, tendo dito que estaria dando tranco na moto a pedido de uma pessoa, mas nem a chave não estava no contato dessa forma foi questionado onde estava a chave e o capacete, tendo informado que estava dando tranco e a pessoa trabalhava no hotel. Em seguida, o proprietário da moto apareceu e disse que a moto era de sua propriedade e que estava sendo furtada. Nega que estava cometendo furto.

Alega ainda que ingeriu bebida alcoólica nesta noite. Já foi preso em 2018 por tentativa de furto e 2021 por Maria da Penha. Já nesta unidade policial enquanto estava sob os cuidados da Guarda Municipal, empreendeu fuga sendo capturado em frente a Delegacia, cerca de 50 metros desta delegacia. Por derradeiro informa que é usuário de maconha, cocaína e crack e ainda bebida alcóolica (fls. 13/14).

Em Juízo, disse que pegou a motocicleta para poder ir até perto da casa dele, porque havia ingerido bebida alcoólica, sem a intenção de furtá-la; empurrou a motocicleta; foi abordado pelo guarda municipal e falou sobre a moça, e não se lembra de outros detalhes porque estava sob efeito de álcool; empurrou a moto por menos de cinquenta metros; trabalha com construções e não teria motivo para furtar a moto.

A testemunha da acusação Marco Antônio Damião, guarda municipal, em Juízo, disse que: estavam em patrulhamento pela área central da cidade quando avistaram o acusado tentando fazer a motocicleta pegar "no tranco", chamando a atenção o fato de o acusado estar sem capacete; questionado sobre o capacete, o réu disse que estava próximo do local, mas não o encontraram; continuaram questionando o acusado, e ele acabou dizendo que uma moça que estava no hotel próximo ao local que tinha pedido para ele "dar o tranco" na moto; foram até o hotel, onde estava apenas Natália, que trabalhava no local, e esta disse que não havia pedido nada ao acusado; em seguida, o acusado disse que era um rapaz que havia feito o pedido; Natália conhecia o dono da moto, que trabalhava no hotel e estava ali dormindo naquele momento; após ter sido acordado, a vítima disse que a moto era dela e que não havia pedido nada ao réu. Esclareceu que eram pouco mais de cinco horas da manhã e o dia estava começando a clarear.

A testemunha da acusação Natalia Roberta Miquelino Paula, em Juízo, disse que: conhecia o acusado desde a infância; foi chamada pelos guardas municipais, quando o acusado a viu, disse que ela havia pedido para que ele desse "o tranco" na moto; ela não havia pedido nada para ele; identificou a moto como sendo do colega de serviço dela, que estava dormindo; ela chamou M., e o réu ainda alegava que ela havia pedido para ele empurrar a moto; por meio das câmeras do hotel conseguiu provar na Delegacia que ela não havia tido qualquer contato com ele. Esclareceu que M. havia estacionado a motocicleta na frente do hotel.

A vítima Mateus Oliveira de Lima, em Juízo, disse que: morava e trabalhava no hotel, e a moça do hotel foi acordá-lo para dizer que haviam roubado a moto dele; foi até o local onde a moto estava e a reconheceu como sendo de sua propriedade; o réu quis tentar fazer que o conhecia. Esclareceu que havia deixado a moto na frente do hotel.

Eis os relatos.

O delito de furto restou configurado, na forma consumada, na medida em que o que consta dos autos leva à conclusão tranquila de que o acusado subtraiu o bem da vítima.

Isso porque, de acordo com a teoria da "apprehensio" (ou "amotio"), adotada no STJ e no STF, a consumação do delito de furto se dá com a inversão da posse do bem subtraído, ou seja, no momento em que o autor do delito toma o bem objeto do delito para si, retirando-o do alcance da vítima.

E, em que pese o acusado tenha negado a prática do furto em solo policial, em Juízo, acabou por admitir o furto.

Além disso, tanto o depoimento da vítima quanto os depoimentos dos guardas municipais não apresentaram qualquer contradição ou dúvida, e em nenhum momento restou demonstrado que qualquer deles quisessem prejudicar o réu ou que tivessem

motivos para tanto.

Nesse sentido:

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento Nos crimes de furto a palavra do ofendido e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tem-se ainda a apreensão da res em poder do acusado, que acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (TJSP; Apelação Criminal 1500213-44.2020.8.26.0611; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (destaquei)

A vítima, em Juízo, disse que estava dormindo quando foi chamada pela testemunha Natália, noticiando o furto da motocicleta dele, que havia acabado de ocorrer, com o furtador sido surpreendido na posse do bem.

A testemunha Marco, guarda municipal, disse que em patrulhamento de rotina surpreenderam o acusado com a motocicleta, chamando a atenção o fato de ele estar sem capacete, de modo que o abordaram, resultando da abordagem que o acusado, na verdade havia furtado a motocicleta da vítima.

E a versão apresentada pelo acusado em solo policial, por sua vez, sucumbiu diante do depoimento da testemunha Natália, pois o acusado disse que ela havia pedido que ele ligasse a moto, o que foi totalmente rechaçado por ela, ainda mais diante do fato de a motocicleta ser de propriedade do colega de serviço dela.

O dolo, por sua vez, está presente na medida em que o acusado, visualizando a motocicleta parada na frente do hotel, decidiu empurrá-la, levando o bem do local que se encontrava, tendo sido localizado com ele a vários metros do lugar em que estava estacionado, enquanto tentava dar a partida na moto para com ela sair do local.

Ademais, a própria versão do acusado em Juízo para os fatos deixou claro que ele teve a vontade consciente de praticar o furto, e o fez.

Nenhuma dúvida, portanto, quanto ao dolo.

O bem, por sua vez, foi apreendido e reconhecido pela vítima como de sua propriedade.

Da majorante do repouso noturno

Para que se caracterize a agravante especial do § 1º do artigo 155 do Código Penal, mostra-se indispensável que o furto seja perpetrado em imóvel habitado, com moradores repousando, pois a razão da punição mais severa reside exatamente na integridade física do morador, aviltada pela audácia do agente, já que o patrimônio é o bem jurídico tutelado pelo "caput" do artigo.

Doutrina Celso Delmanto:

(...) predomina hoje (na maioria dos tribunais) a orientação que exige para a qualificação que o furto seja praticado em casa habitada, cujos moradores estejam repousando (Código Penal Comentado, Renovar, 4ª edição, pág. 298/299).

Assim, para o reconhecimento do furto noturno, é necessário ficar demonstrado que o agente tenha, de fato, procurado beneficiar-se do desguarnecimento da residência, em função do descanso dos moradores, para, desta forma, ver facilitado seu propósito de subtração.

No caso concreto, tal situação não ocorreu, visto que a moto estava estacionada na frente de um hotel, estabelecimento esse que, se sabe, funciona continuamente, não se configurando o repouso noturno.

No que diz respeito às teses da Defesa, não há que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas.

Isso porque o conjunto probatório conduz ao tranquilo decreto condenatório, mostrando-se mais do que suficiente a tanto.

Ademais, o próprio acusado, acabou por confessar a prática do delito de furto.

Diante disso, a condenação do acusado é de rigor.

Da pena

Pelo exposto, passo à dosimetria da pena, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República e dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser compreendida como normal em relação ao tipo.

O réu não é portador de maus antecedentes, em que pese seja reincidente, o que, no entanto, será objeto da segunda fase da dosimetria da pena (fls. 43/47 e 48/51).

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganella Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, ou seja, no mínimo legal, à míngua da presença de circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência, configurando-se a multirreincidência, diga-se de passagem, por delitos de furto, visto que o acusado ostentava à época do fato mais do que uma condenação (processos 0000003-12.2017.8.26.0631 e 1500100-07.2018.8.26.0435, cf. fls. 48/51).

Quanto a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, o STJ firmou a seguinte tese no Tema nº 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, verificada a multirreincidência, compensa-se a atenuante da confissão com um dos processos pelo qual o acusado é reincidente, e, no que diz respeito a outro processo que configura a reincidência, preponderante, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante da presença de uma circunstância agravante, resultando a pena intermediária, assim, em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, resultando a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

À míngua de outros elementos de convicção, torno a pena acima definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade o fechado.

Para tanto, atenta-se ao disposto no artigo 33 do CP, diante da multirreincidência do acusado, que se dá inclusive por delitos de furto.

Ademais, consta a expedição de alvará de soltura no dia 29/07/2021 em processo criminal (cf. fls. 47), tendo voltado a delinquir menos de um ano depois da sua soltura.

Por fim, deve ser levada em consideração a função da pena, que deve visar à retribuição pela conduta e à recuperação do agente.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ausentes os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto tratar-se de crime doloso e de réu multirreincidente em crime doloso.

Da suspensão da pena privativa de liberdade

Pelos mesmos motivos que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não há que se falar em suspensão da pena privativa de liberdade, eis que ausentes os requisitos do artigo 77 do CP, considerando a multirreincidência do acusado em crimes dolosos.

À míngua de elementos concretos sobre os requisitos subjetivos para progressão,

deixo ao prudente arbítrio do Douto juízo das Execuções a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, condenar Robson Donizete Cavalcanti de Albuquerque, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de maiores elementos acerca da situação econômica e financeira do acusado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo preso e continuam presentes os requisitos da cautelaridade prisional, situação que não se inverteu até o momento data.

O réu é multirreincidente em crimes da mesma espécie, e foi posto em liberdade há menos de um ano da data do fato que deu causa à presente ação penal

Outrossim, a sua liberdade nesse momento pode representar real chance de esquiva ao cumprimento da sanção determinada.

Por fim, a prisão cautelar do acusado prestigia o interesse social.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, em virtude de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição da República. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República, informando que a presente condenação não enseja a declaração de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Não mais restando recurso ordinário, com efeito suspensivo, expeça-se carta de guia de execução para o juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo sentenciado, posto que o exame de eventuais causas de isenção melhor se oportuniza no juízo executivo da pena.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao Advogado nomeado.

P.I.C. Pedreira, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA